

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1457/2532

พนักงานอัยการจังหวัดนครศรีธรรมราช

โจทก์

นายกลาง แก้วมี กับพวก

จำเลย

นายสมบัติ แก้วมี จำเลยที่ 2

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 106, มาตรา 107, มาตรา 108

ความว่า จำเลยที่ 2 ขอให้ศาลสั่งปล่อยชั่วคราวเพื่อหาเงินมาผ่อนชำระค่าปรับ โดยผู้ขอประกันได้เสนอบัญชีทรัพย์สินมาพร้อมคำร้องแล้ว

หมายเหตุ ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนว่า จำเลยทั้งสี่มีความผิดตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. 2484 มาตรา 4,5,6,7,11,47,48,69,73,74,74 ทวิ,74 จัดว่า,75 ฯลฯ ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 33,83,91 ฯลฯ พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 มาตรา 4,5,6,14,31 ฯลฯ เรียงกระทงลงโทษฐานทำไม้ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ตามพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 มาตรา 31 วรรคสอง จำคุกคนละ 4 ปี ปรับคนละ 60,000 บาท ฐานไม้ยังมิได้แปรรูปไว้ในครอบครอง จำคุกคนละ 4 ปี ปรับคนละ 40,000 บาท ฐานแปรรูปไม้โดยไม่ได้รับอนุญาต จำคุกคนละ 4 ปี ปรับคนละ 40,000 บาท ฐานไม้แปรรูปไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต จำคุกคนละ 4 ปี ปรับคนละ 40,000 บาท รวม 4 กระทง จำคุกคนละ 16 ปี ปรับคนละ 180,000 บาท จำเลยทั้งสี่ให้การรับสารภาพลดโทษให้กึ่งหนึ่งคงจำคุกคนละ 8 ปี และปรับคนละ 90,000 บาท โทษจำคุกแต่ละกระทงไม่เกิน 2 ปี พิจารณารายงานการสืบเสาะ แล้วโทษจำคุกให้รอกการลงโทษจำเลยทั้งสี่ไว้มีกำหนด 3 ปี ฯลฯ

จำเลยทั้งสี่ฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับ (อันดับ 51)

จำเลยทั้งสี่ยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งไม่รับฎีกา (อันดับ 52)

จำเลยที่ 2 ยื่นคำร้องขอถอนฎีกา (น่าจะเป็น ขอถอนคำร้องอุทธรณ์คำสั่งไม่รับฎีกา) พร้อมกับยื่นคำร้องนี้และมีคำร้องประกอบ(อันดับ 59,62,60)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว ศาลฎีกาอนุญาตให้จำเลยที่ 2 ถอนคำร้องอุทธรณ์คำสั่งไม่รับฎีกาแล้ว จึงไม่มีเหตุที่จะอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวให้ยกคำร้อง

พิเคราะห์แล้ว ศาลฎีกาอนุญาตให้จำเลยที่ 2 ถอนคำร้องอุทธรณ์คำสั่งไม่รับฎีกาแล้ว จึงไม่มีเหตุที่จะอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวให้ยกคำร้อง

(สุนทร จันทระศักดิ์-ชูศักดิ์ บัณฑิตกุล-ศรีภูมิ สุวรรณโรจน์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ